

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

5676/25/פ

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) (תיקון – הרחבת הזכאויות), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר."
2. בסעיף 1א בחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "מחלה ממארת" יבוא "מחלה קשה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) לעניין סעיף זה, "מחלה קשה" – מחלה ממארת, מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה, מחלה שבשלה הפך החולה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום כהגדרתן בסעיף 3, או מחלה אחרת שקבע שר העבודה, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת."
3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, בפסקה (1), במקום "לחלוטין" יבוא "במידה רבה" ובסופה יבוא "או שזקוק להשגחה מתמדת מפאת מצבו הרפואי".

דבריו הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), והתקנות מכוחו, מסדירים את זכאותו של עובד להיעדר מעבודתו תוך זכאות לתשלום דמי מחלה, בשל מחלת בן זוג. החוק קובע את התנאים שבהתקיימם רשאי עובד לנצל את ימי המחלה שצבר לצורך היעדרות בשל מחלת

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 236.

בן הזוג, ומגדיר את היקף הזכויות, בין היתר לפי סוג מחלת בן הזוג וחומרתה, וכן מידת תלותו בעזרת הזולת.

מוצע לאפשר לעובד לזקוף בשל מחלת בן הזוג לא רק ימים מלאים אלא גם חלקי ימים על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, כפי שקיים בהסדרים חקיקתיים אחרים בנושא דמי מחלה (לדוגמא, בסעיף 1(ב) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד–1993 ובסעיף 1(א)(1) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993). שינוי זה יאפשר לעובד לנצל באופן מיטבי את מכסת ימי המחלה שצבר, בלי שיצטרך לזקוף ימי עבודה שלמים כאשר בן הזוג החולה נזקק לעזרה נקודתית לזמן קצר, והוא יאפשר לעובדים להימנע מהיעדרות ממושכת שאין בה צורך.

כמו כן, מוצע להחליף את התנאי לעניין מחלת בן זוג בנוגע לזכויות לזקיפה של עד שישה ימי מחלה שצבר העובד, שדורש כיום כי בן הזוג יהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, בתנאי לפיו בן הזוג תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום או זקוק להשגחה מתמדת. כך לא תישלל הזכויות מעובדים שבני זוגם זקוקים לסיוע אינטנסיבי עקב מחלתם, אך אינם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.

עוד מוצע כי ההסדר שמאפשר לזקוף עד 60 ימי מחלה בשנה של היעדרות בשל מחלת בן זוג שהיא מחלה ממארת יחול גם במחלות קשות אחרות המחייבות גם הן סיוע אינטנסיבי וטיפול של בן הזוג, ובכלל זה מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה, מחלה שבשלה הפך החולה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, או מחלה אחרת שמוצע להסמיך את שר העבודה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקבוע בצו.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע של עמותת "CareGivers ישראל, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)